

ג' אלול ידיעת רצונו - דבר הלכה לשלחן שבת

BOLETÍN YEDIAT RETZONÓ · UNA HALAJÁ PARA LA MESA DE SHABAT

מוקדש לרפואה שלמה לכל חולי עם ישראל

Dedicado a la refuá shelemá de todos los enfermos del pueblo de Israel

אין להוציא מהג' אלול הלכה למעשה
No debe derivarse de este boletín una halajá prácticaחקירה הלכתית מעשית
Investigación halájica prácticaבס"ד
BS"D

האם אפשר לסמוך על התרת נדרים בערב ר"ה

¿Se puede confiar en la batarat nedarim de la víspera de Rosh HaShaná?

Lejatjilá (de entrada) no hay que apoyarse en la anulación de votos que se hace en la víspera de Rosh HaShaná. Y en toda acción de mitzvá que uno asume sobre sí, debe decir «*bli neder*» (sin voto), para que el asunto no recaiga sobre él como voto. Y así también en los *nidré bitui*, es decir, todo compromiso que uno asume sobre sí en asuntos opcionales hacia su prójimo, de hacer por él algo determinado, debe decir «*bli neder*» (véase Jinuj, mitzvá 575). Sin embargo, si no lo recordó y no dijo «*bli neder*»: en los votos de la Torá (*deoraita*) hay que ser estricto y hacer *batarat nedarim*, mientras que en los votos rabínicos (*derabanán*) se puede ser indulgente. Y lo explicaremos con la ayuda del Cielo.

לכתחילה אין לסמוך על התרת נדרים שעושים בערב ר"ה. ובכל מעשה מצווה שאדם מקבל על עצמו לעשות, יש לומר "בלי נדר", כדי שלא יחול עליו הדבר כנדר. וכן בנדרי ביטוי, דהיינו כל התחייבות שאדם מקבל על עצמו בדברי רשות כלפי חברו לעשות עבורו דבר מסוים, יש לומר "בלי נדר" (עי' בחינוך מצווה תקעה). אולם אם לא זכר ולא אמר "בלי נדר", בנדרי דאורייתא יש להחמיר ולעשות התרת נדרים, ואילו בנדרי דרבנן אפשר להקל. ונבאר בס"ד.

מקורות ונימוקים

FUENTES Y FUNDAMENTOS

Estipular una condición para que el voto no entre en vigor

El Shulján Aruj, siman 211, se'if 2, escribe: quien estipuló y dijo «todos los votos que haga hasta tal fecha serán nulos», y luego hizo un voto dentro de ese plazo — si recuerda su condición en el momento del voto, su voto es válido, pues al hacerlo anula su condición. Y si no recuerda su condición en el momento del voto, la condición sigue en pie y el voto es nulo. **Y hay quienes dicen** que la condición no sirve para anular el voto, salvo que la recuerde dentro del *toj kdé dibur* (el lapso de una frase breve) del voto y diga en su corazón que se apoya en la condición; **y hay que tomar en cuenta sus palabras**.

El Ramá, allí mismo, se'if 1, escribe: «Y esto que decimos *Kol Nidré* en la noche de Yom Kipur es como si hubieran estipulado explícitamente; y aun así no nos apoyamos en ello para permitir sin consultar a un sabio, salvo en caso de gran necesidad (Mahari"v, siman 2)». (**El Shaj, sak 3**, escribe que esta glosa corresponde al se'if 2.)

Lo que resulta a nivel práctico: no hay que apoyarse *lejatjilá* en una condición de que los votos no entren en vigor, ya que hay que tomar en cuenta la opinión de los «hay quienes dicen», según la cual la condición no sirve salvo que la recuerde en ese preciso momento y se apoye en ella con su corazón. Pero en situación de apremio se puede ser indulgente sin *batarat nedarim*, conforme a la opinión anónima del Shulján Aruj, que es la principal en la halajá, y también conforme a la opinión del Ramá. Y al parecer lo mismo vale respecto de la *mesirat modaá* que se hace en la víspera de Rosh HaShaná; así dictaminó **Or LeTzión, tomo 4, cap. 1, pág. 24**.

Apoyarse en la modaá de la víspera de Rosh HaShaná

El Yabía Omer, Óraj Jaim, tomo 2, siman 30, escribe, y estas son sus palabras: la responsa de Marán, de bendita memoria, en *Avkat Rojel* (siman 176), en el pasaje que empieza «*ha-dérej ha-bet*», donde también permitió por razón de la anulación de sus votos hecha en Rosh HaShaná. Y escribió que aquello que dijo el Rambam — «y hay quien enseña con rigor y dice que ello es siempre que recuerde la condición después de haber hecho el voto, dentro del *toj kdé dibur*» — no es su propia opinión, pues de lo contrario no lo habría escrito con la

לעשות תנאי שהנדר לא יחול

השו"ע בסי' ריא ס"ב כותב מי שהתנה ואמר כל נדרי שאדור עד זמן פלוני יהיו בטלים, ונדר בתוך הזמן, אם הוא זוכר לתנאו בשעת הנדר, נדרו קיים שהרי מבטל תנאו בשעה שנודר. ואם אינו זוכר לתנאו בשעת הנדר, התנאי קיים והנדר בטל. **ויש אומרים** שאין התנאי מועיל לבטל הנדר, אלא אם כן יזכרנו תוך כדי דיבור לנדר ויאמר בלבו שהוא סומך על התנאי, **ויש לחוש לדבריהם**.

הרמ"א שם בס"א כותב 'וקה דאמרין כל נדרי גליל יום כפורים הוי כאילו התנו בהדיא ומכל מקום לא סמכינן על זה להתיר בלא שאלה לחכם, כי אם לצורך גדול (מהרי"ו סימן ב'). (**הש"ך בס"ק ג** כותב הג"ה זו שייך בקטעיה ב')

העולה לדینא, אין לסמוך לכתחילה על תנאי שלא יחולו הנדרים, כיון שיש לחוש לדעת יש אומרים שאין התנאי מועיל אלא אם כן זוכר באותו רגע וסומך בלבו על התנאי. אבל בשעת הדחק אפשר להקל בלי התרת נדרים, כדעת הסתם בשו"ע, שהיא עיקר ההלכה, וכן כדעת הרמ"א. ולקאורה, הוא הדין לגבי מסירת המודעה שעושים בערב ראש השנה, וכן פסק האול"צ ח"ד פ"א עמ' כד.

לסמוך על המודעה של ער"ה

היב"א אה"ח ח"ב סי' ל כותב וז"ל תשובת מרן ז"ל באבקות רובל (סי' קעו) בד"ה הדך ה'ב', שהתיר ג"כ מטעם ביטול נדרי בר"ה. וכתב, דמ"ש הרמב"ם, ויש מי שמורה להחמיר ואומר והוא שייזכור התנאי אחר שנדר בתכ"ד, אין זה דעתו ז"ל, שאל"כ לא היה כותבו בלשון יש מי שמורה, וגם משמע דיחידא הוא, וחומר לא יאולא מדינא. וכן שאר הפוסקים לא חילקו בקד. ע"ש. וכו' (**ומסיק**) ועכ"פ במנהגים שעיקרם אינם אלא מדברנן, שפיר סמכינן ע"ד מרן בתשוי הנ"ל, להתיר אף בלא שום התרה.

fórmula «hay quien enseña»; y además se deduce que es una opinión aislada, y es una estrictez y no la ley estricta. Y tampoco el resto de los *poskim* distinguieron en esto. Véase allí, etcétera. (**Y concluye:**) En todo caso, en costumbres cuyo fundamento no es sino rabínico, con razón nos apoyamos en las palabras de Marán en la responsa citada, para permitir incluso sin anulación alguna. Y también en nuestro caso sirve perfectamente lo que ya dijeron en las vísperas de Rosh HaShaná pasadas, pues la aceptación de esta costumbre no fue en carácter de voto. Y así lo hallé también respecto de esto en el Rab Yosef Jaim Zonnenfeld, en Shut *Shalmat Jaim*, tomo 2 (siman 38): que precisamente respecto de quien hace un voto explícito escribió Marán en el Shulján Aruj que debe recordarlo dentro del *toj kdé dibur*, pero en un caso ordinario obra según la primera opinión. Véase allí. Y máxime cuando vuelve a hacer la anulación en la víspera de Rosh HaShaná: aunque no detalle el voto, está bien, sumando todo lo anterior. Y todo esto lo digo por el lado de lo mejor; pero por la ley estricta no hace falta anulación. Hasta aquí sus palabras. (Pero en **Yejavé Daat**, tomo 1, siman 50, escribe que no hay que apoyarse en la *batarat nedarim* de la víspera de Rosh HaShaná, véase allí. Y en **Halijot Olam**, tomo 8, pág. 59, dictaminó que hay que hacer *batarat nedarim* y no apoyarse en la anulación de la víspera de Rosh HaShaná, y quien es indulgente tiene en qué apoyarse. Véase allí. Y véase además Yabía Omer, tomo 10, Yoré Deá, siman 20.)

Y el Minjat Shlomó, tomo 1, siman 91, escribe, y estas son sus palabras: **es razonable que sirva perfectamente** lo que se acostumbra estipular en la víspera de Rosh HaShaná y en Yom Kipur, que no desea en absoluto que sea un voto; pues, dado que él mismo no tiene intención alguna de voto ni de juramento, y es solo la Torá la que lo convirtió en voto, por eso, en un caso así, en que reveló su intención de antemano y estipuló explícitamente que no desea en absoluto que sea un voto, ¿de dónde habríamos de decir que incluso en un caso semejante esto se convierte en voto, aun en contra de una condición explícita que estipuló al comienzo del año de que no desea que sea un voto? Por eso me parece, según mi humilde entender, que siempre que lo dice de manera ordinaria y no en lenguaje de voto, se considera como si dijera explícitamente «*bli neder*».

Pero aparentemente esto resulta difícil, a partir de lo que se trae en el Shulján Aruj, Yoré Deá, siman 214, se'if 1: «quien desea conducirse en algunas cosas permitidas a modo de resguardo y ascetismo, diga al comienzo de su práctica que no lo asume como voto»; y si no dijo así y lo practicó tres veces, es voto y se requiere anulación. ¿Y por qué se requiere anulación? ¡Si decimos que para este asunto sirve perfectamente la condición que hizo al comienzo del año, de que sus votos no tengan validez durante todo el año! Pero es posible que, dado que lo practicó tres veces, tememos que quizá recordó entretanto la anulación que hizo al comienzo del año y aun así siguió practicándolo, y eso se considera como si hubiera anulado la condición. Y también parece que, del hecho de que sirva la condición que uno hace al comienzo de su práctica —de que la hace sin voto—, se deduce algo conforme a nuestras palabras: que sirve igualmente la condición que hace al comienzo del año. **Pero más bien parece** que en nuestros tiempos, en que se menciona explícitamente en la *batarat nedarim* de la víspera de Rosh HaShaná «una costumbre de mitzvá o alguna buena práctica que practiqué tres veces», y acto seguido entrega también una *modaá* sobre toda aceptación hecha en el corazón, es posible ser indulgente. Hasta aquí sus palabras.

La Mishná Berurá, siman 619, sak 2, escribe, y estas son sus palabras: «Y se acostumbra que diga *Kol Nidré*, etc.» — He aquí que la costumbre de los antiguos era decir «desde el Yom Kipur pasado hasta este Yom Kipur», y la intención era anular los votos y juramentos que ya habían hecho, no fuera que alguno los hubiera transgredido. Y Rabenu Tam objetó esto, y por eso corrigió que debe decirse «desde este Yom Kipur hasta el Yom Kipur que viene sobre nosotros», siendo la intención estipular sobre los votos que haga de aquí en adelante, que no entren en vigor [y esta condición sirve si no recuerda la condición en el momento en que después hace el voto; pero si la recuerda y aun así hace el voto, he aquí que desarraiga la condición]. Y nosotros nos conducimos como Rabenu Tam. Y según esto hay que decir «*di nedirna u-de-mishtabena*», en tiempo futuro. Y el Magén Avraham concluye que incluso según la opinión de Rabenu Tam también puede decirlo en una sola palabra, «*de-nadarna*», pues esa expresión implica también el futuro. Y la congregación dirá junto con el jazán en voz baja, pues la condición del jazán no sirve para el público. Hasta aquí sus palabras. (Y esto requiere estudio, pues tenemos establecido que solo en caso de necesidad, como trae el Ramá antes citado. Y luego vi que el Dirshu, nota 18,

ולנ"ד נמי שפיר מהני מה שאמרו קבר בער"ה שעברו, שאין קבלת מנהג זה בתורת נדר. וכן מצאתי גם בזה להגרי"ח זוננפלד בשו"ת שלמת חיים ח"ב (סי' לח) דדוקא גבי נדר בפירוש כי מרן בש"ע שצריך שישכור תכ"ד, אבל בסתמא ע"ד הראשונה עושה. ע"ש. ומה גם קשיחזור להטיר בער"ה, אף על פי שאינו מפרט הנדר, שפיר דמי, בצירוף כל הנ"ל. וכיזי אני אומר על צד היותר טוב. אבל מעיקר הדיו אין צורך להטיר עכ"ל. (אבל ביח"ד ח"א סי' נ כותב שאין לסמוך על התרת נדרים של ער"ה, ע"ש. ובהליכ"ע ח"ח עמ' נט פסק שיש לעשות התרת נדרים ולא לסמוך על התרת של ער"ה, והמיקל ילעמ"ל. ע"ש. ועי' עוד ביבי"א ח"י יו"ד סי' כ)

מְסִירַת מוֹדָעָה

mesirat modaá

Declaración hecha de antemano ante un tribunal, que deja sin efecto los votos que uno haga después sin darse cuenta.

והמנח"ש ח"א סי' צא כותב וז"ל **מסתבר דשפיר מהני** מה שרגילים להתנות בערב ר"ה וביהכ"פ דאינו רוצה כלל שיהי' נדר, דכיון שהוא עצמו הרי אין פונתו כלל לנדר או שבועה ורק התורה עצמאיתו כנדר, ולכן בכה"ג שגילה דעתו מסודם והתנה בפירוש דאינו רוצה כלל שיהי' נדר מהיכ"ת נימא שאף כגון דא ה"ז נעשה נדר גם נגד תנאי מפורש שהתנה בריש שתא דאינו רוצה שיהא נדר, ולכן נלע"ד דכל שהוא אומר סתם ולא בלשון נדר ה"ז חשיב כאומר בפירוש בלי נדר.

אך לכאורה קשה על זה מהא דאיתא בשו"ע יו"ד סי' רי"ד ס"א "הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים לקייג ולפרישות יאמר בתחלת הנהגתו שאינו מסבב עליו בנדר" ואם לא אמר כן ונהג ג' פעמים הוי נדר ובעיני התרה, ואמאי בעינן התרה הא אמרי' דלעננן זה שפיר מועיל תנאו שעשה בריש שתא שלא יתקיימו נדריו כל השנה, אך אפשר דכיון דנהג ג' פעמים חיישי' שמא נזכר בינתים בביטולו שעשה בריש שתא ואעפ"כ הוא ממשיך לנהוג כן ה"ז חשיב כאילו ביטל את התנאי, וגם נראה דמהא דמהני התנאי שהוא עושה בתחלת הנהגתו שעושה בלא נדר משמע קצת כדברינו דשפיר מועיל גם התנאי שעושה בריש שתא. **אך יותר נראה** דבזמננו שמזכירים בפירוש בהתרת נדרים שבערב ר"ה "מנהג של מצוה או איזה הנהגה טובה שנהגתי שלש פעמים" ומיד הוא גם מוסר מודעה על כל קבלה בלב דאפשר שפיר להקל עכ"ל.

סֵיִיג

seyag

Resguardo ante lo prohibido.

המשנ"ב בסי' תריט ס"ק ב כותב וז"ל ונוהגים שאומר כל נדרי וכו' - הנה מנהג קדמונים היה לומר מיוה"כ שעבר עד יוה"כ זה והיתה הכנה להתיר הנדרים ושבועות שכבר נדרו ונשבעו פן עבר אחד עליהם. ורגינו תם הקשה ע"ז ולכן הגיה שי"ל מיום הכפורים זה עד יוה"כ הבא עלינו, והכנה להתנות על נדרים שיזכר מכאן ולהבא שלא יחולו [ומהני תנאי זה אם אינו זוכר התנאי בשעה שנדר אח"כ אבל אם זוכר התנאי ואעפ"כ נודר הרי עוקר התנאי] ונוהגין אנו כר"ת. ולפ"ז צ"ל די נדירנא ודמישתבענא לשון עתיד והמ"א מסיק דאפילו לדעת ר"ת ג"כ יכול לומר בתיבה אחת דנדירנא דלשון זה גם להבא משמע והסקה לאמרו עם הש"ץ בלחש דאין תנאי הש"ץ מועיל לציבור עכ"ל. (וצ"ע כי קי"ל שרק בשעת הצורך כמו שמביא הרמ"א הנ"ל. ושו"ר שהדרשו 18 מעירים את זה ורק בשעה"ד יש להקל. וק"מ כותב שגבי מנהג טוב כותב בשם החזו"א שמועיל להתחילה

señala esto, y que solo en situación de apremio se puede ser indulgente. Y allí escribe que, respecto de una buena costumbre, dice en nombre del Jazón Ish que sirve *lejatjilá*; pero el Rab Wosner, de bendita memoria, y el Rab Shlomo Zalman Auerbach dijeron que *lejatjilá* hay que hacer *hatarat nedarim* también en esto, para que no se tome a la ligera un voto verdadero. Véase allí.)

Fue estricto porque creyó que esa era la ley

El Shulján Aruj, siman 214, se'if 1, escribe: quien acostumbra ayunar los ayunos previos a Rosh HaShaná y los que caen entre Rosh HaShaná y Yom Kipur, y quien acostumbra no comer carne ni beber vino desde Rosh Jódesh Av o desde el 17 de Tamuz, y quiere retractarse porque no goza de buena salud, necesita tres personas que se lo anulen. Si en el momento en que empezó a practicarlo su intención era hacerlo para siempre, y lo practicó aunque fuera una sola vez, necesita anulación, y abrirá con arrepentimiento, arrepintiéndose de haberlo practicado en carácter de voto. Por eso, quien desee conducirse en algunas cosas permitidas, a modo de resguardo y ascetismo, diga al comienzo de su práctica que no lo asume como voto, y diga también que no tiene intención de practicarlo salvo en esa ocasión o en las ocasiones que quiera, y no para siempre. Pero **quienes practican una prohibición en cosas permitidas porque piensan que están prohibidas, no es como si las hubieran aceptado en carácter de voto** (Bet Yosef en nombre de Tosafot y el Rosh). Y hay quien dice (Bet Yosef en nombre del Ran y el Rashba) que si se equivocó y practicó como prohibida una cosa permitida, consulta y se lo anulan tres personas, a modo de prohibición, no se lo anulan ni siquiera a modo de *hatarat nedarim*, pues es como si hubiera asumido sobre sí las prohibiciones que prohibió la Torá, que no tienen anulación jamás (glosa: y la costumbre es conforme a la primera opinión).

Y el Shaj, sak 5, escribe, y estas son sus palabras: «porque piensan que están prohibidas» — y ahora se aclaró que es permitido, y su costumbre fue por error, pues tuvieron duda en el asunto; ahora que se aclaró que es permitido, no es como si lo hubieran aceptado en carácter de voto. Y parece que lo mismo vale si pensaban que era una prohibición grave y luego se aclaró que no hay en ello tanta prohibición: no es voto, como más adelante en siman 232, se'if 10. Hasta aquí sus palabras.

אָבֿל הָרֵב וּוּאָזֵנֵר זצ"ל וְהִגְרִישׁ אֶמְרוּ שֶׁלִּכְתְּחִילָה לַעֲשׂוֹת הַתֵּרֵת נִדְרִים
גַּם בְּזָה כְּדִי שֶׁלֹּא יִקָּל בְּנִדְרֵי מִמֶּשׁ, ע"ש)

כָּל נִדְרֵי Kol Nidré

La declaración con que se abre la noche de Yom Kipur, que anula los votos del año.

הַחֲמִיר כִּי חָשַׁב שֶׁכָּךְ הָיִין

השו"ע בסי' ריד ס"א כֹּתֵב מִי שֶׁרָגִיל לְהַתְעַנּוֹת תַּעֲנִיּוֹת שֶׁלִּפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְשֶׁבִּין רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְיוֹם כִּיפּוּרִים, וּמִי שֶׁרָגִיל שֶׁלֹּא לֵאכּוֹל בֶּשֶׁר וְשֶׁלֹּא לְשִׁתּוֹת יֵין מִר"ח אָב אוֹ מִי"ז בְּתַמּוּז וְרוּצָה לְחַזֹּר בּוֹ מִחֻמַּת שְׂאֵינּוּ בְּרִיא, צָרִיד ג' שֶׁנִּתְּיָרוּ לוֹ. אִם בִּשְׁעָה שֶׁהִתְחִיל לְנַהֹג הִזָּה וְדַעְתּוֹ לְנַהֹג כֵּן לְעוֹלָם, וְנִהְיָ כֵּן אֶפִּילוּ פַּעַם אַחַת, צָרִיד הַתֵּרָה וְלִפְתָּח בְּחֻרְטָה שֶׁמִּתְחַרֵּט שְׂנֵהָג כֵּן לְשֵׁם נִדֵּר. לִפְיָךְ הַרוּצָה לְנַהֹג בְּקֻצַּת דְּבָרִים הַמוֹתְרִים, לְסָיִיג וּפְרִישׁוֹת, יֵאמַר בְּתַחֲלִילַת הַנִּהְגוֹת שְׂאֵינּוּ מְקַבֵּל עָלָיו כּוֹן בְּנִדֵּר, וְגַם יֵאמַר שְׂאֵינּוּ בְּדַעְתּוֹ לְנַהֹג כֵּן אֲלָא בְּפַעַם הַהוּא אוֹ בְּפַעַמִּים שֶׁיִּרְצָה, וְלֹא לְעוֹלָם. אָבֿל הַנוֹהֲגִים אִיסוּר בְּדָבָרִים הַמוֹתְרִים מִחֻמַּת שְׂסוּבָרִים שֶׁהֵם אֲסוּרִים, לֹא הָיִי כְּאִילוּ קִבְלוּם בְּנִדֵּר (ב"י בְּשֵׁם תוֹסְפוֹת וְהַרַ"שׁ). וְיֵשׁ מִי שְׂאֹמֵר (ב"י בְּשֵׁם הַר"ן וְהַרְשֵׁב"א) שֶׁאִם טוֹעֶה וְנִהְיָ אִיסוּר בְּדָבָר הַמוֹתֵר, נִשְׁאַל וּמִתְּיָרִים לוֹ בְּשִׁלְשָׁה כְּעֵין הַתֵּרֵת נִדְרִים. וְאִם יוֹדֵעַ שֶׁהוּא מוֹתֵר וְנִהְיָ בּוֹ אִיסוּר, אֵין מִתְּיָרִין לוֹ אֶפִּילוּ כְּעֵין הַתֵּרֵת נִדְרִים, דִּהְיִי כְּאִילוּ קִבְלוּ עַל עֲצֻמוֹ כְּאִיסוּרִים שֶׁאֲסֻרְתָּן תוֹרָה שְׂאֵין לָהֶם הִיתֵר לְעוֹלָם (הִנֵּה וְהַמְנִיחַ כִּסְבָּרָא הָרִאשׁוֹנָה).

והש"ך בס"ק ה כֹּתֵב וז"ל מִחֻמַּת שְׂסוּבָרִים שֶׁהֵם אֲסוּרִים. וְעַכְשָׁיו נִתְבָּרַר שֶׁהוּא מוֹתֵר וּמִנְהֵג הִזָּה בְּטַעוֹת שֶׁנִּסְתַּפְּקוּ בְּדָבָר וְעַכְשָׁיו שֶׁנִּתְבָּרַר שֶׁמוֹתֵר לֹא הָיִי כְּאִילוּ קִבְלוּם בְּנִדֵּר וְנִרְאָה דה"ה אִם הָיִי סוּבָרִים שֶׁהוּא אִיסוּר גְּדוֹל וְאִח"כ נִתְבָּרַר שְׂאֵין בּוֹ אִיסוּר כ"כ לֹא הָיִי נִדֵּר כְּדִלְקַמּוֹן סִימָן רל"ב סָעִיף י' עכ"ל.

הַעוֹלָה לְדִינָא מִן כָּל הָאֲמוּר לְעִיל

CONCLUSIÓN PRÁCTICA DE TODO LO DICHO

- No hay que apoyarse *lejatjilá* en una condición de que los votos no entren en vigor, ya que hay que tomar en cuenta la opinión de los «hay quienes dicen», según la cual la condición no sirve salvo que la recuerde en ese preciso momento y se apoye en ella con su corazón. Pero en situación de apremio se puede ser indulgente sin *hatarat nedarim*, conforme a la opinión anónima del Shulján Aruj, que es la principal en la halajá, y también conforme a la opinión del Ramá.
- Los *poskim* de nuestra época discrepan sobre si se puede confiar *lejatjilá* en la *mesirat modaá* de la víspera de Rosh HaShaná; por eso, *lejatjilá* hay que cuidar de decir siempre «*bli neder*».
- Quien acostumbra (es decir, tres veces; véase Mishná Berurá, siman 597, sak 4 y 6) hacer alguna cosa de mitzvá, o un resguardo respecto de alguna prohibición, o que pensó hacerlo siempre —aunque fuese una sola vez—, el voto recae sobre él. Y son votos rabínicos, como dice el Shulján Aruj que es «como un voto»; y así escribe **el Shulján Aruj, siman 213, se'if 2, y el Shiyuré Berajá allí**. Y discrepan los Rishonim sobre si sirve la anulación o no. Y en la halajá tenemos establecido conforme a la opinión anónima del Shulján Aruj, que la anulación sí sirve, y así es la costumbre.
- Quien fue estricto por error, porque creyó que la cosa estaba prohibida, y después quiere anular esa estrictez, no necesita *hatarat nedarim*. Y hay quienes dicen que sí necesita anulación, pero en la halajá tenemos establecido que no la necesita, y así es la costumbre.

- Ain לסמוך לכתחילה על תנאי שלא יחולו הנדרים, כיון שיש לחוש לדעת יש אומרים שאין התנאי מועיל אלא אם כן זוכר באותו רגע וסומך בלבו על התנאי. אבל בשעת הדחק אפשר להקל בלי התרת נדרים, כדעת הסתם בשו"ע, שהיא עיקר להלכה, וכן כדעת הרמ"א.
- נחלקו פוסקי זמננו אם אפשר לסמוך לכתחילה על מסירת המודעה בערב ראש השנה, ולכן לכתחילה יש להקפיד לומר תמיד "בלי נדר".
- מי שרגיל (דהיינו ג"פ, עי' במשנ"ב בסי' תקצ"ד ס"ק דו), לעשות איזה דבר מצווה או סייג לאיזה איסור או שחשב לעשותו תמיד אפילו בפעם א', חל עליו הנדר. והם נדרים דרבנן כמו שאומר השו"ע הוי "כאילו נדר", וכן כותב השו"ע בסי' ריג ס"ב והשו"ב שם. ונחלקו הראשונים אם מועיל התרה או לא. ולהלכה קי"ל כסתם השו"ע שמועיל התרה, וכן המנהג.
- מי שהחמיר בטעות, משום שסבר שהדבר אסור, ולאחר מכן רוצה לבטל את חומרא זו, אינו צריך התרת נדרים. וי"א שצריך התרה, אך להלכה סגימא לן שאינו צריך התרה, וכן המנהג.

שְׁתֵּי הַלָּכוֹת לְסַעֲדָה שְׁלִישִׁית חֹרֶץ מִשְׁפָּט <i>Dos halajot para la tercera comida · Jósben Mishpat</i>	שְׁתֵּי הַלָּכוֹת לְסַעֲדָה שְׁנֵיָה יֹרֵה דָּעָה <i>Dos halajot para la segunda comida · Yoré Dea</i>	שְׁתֵּי הַלָּכוֹת לְסַעֲדָה רִאשׁוֹנָה אוֹרֵחַ חַיִּים <i>Dos halajot para la primera comida · Óraj Jaim</i>
<u>הַלָּכוֹת גִּנְבָּה</u> <u>Leyes de robo</u> • נִתְּאָשׁוּ הַבְּעָלִים מִהֶגְנִיבָה, אֵינִי קוֹנֶה, וְצָרִיד לְהַחֲזִירָהּ. וְאִם יֵשׁ עִם הַיָּאוֹשׁ שְׁנֵינִי הַשֵּׁם שְׁחוּזָר לְבְרִיתוֹ, יִ"א שְׁקוֹנָה וְאֵינִי צָרִיד לְהַחֲזִיר אֶלָּא דְּמִיָּה. (שו"ע בסי' שנג ס"ב) • Si los dueños desistieron de recuperar lo robado (<i>yeush</i>), el ladrón no lo adquiere y debe devolverlo. Y si junto al <i>yeush</i> hubo un cambio de nombre que puede revertir a su estado original, hay quienes dicen que sí lo adquiere y no debe devolver más que su valor. (Shulján Aruj, siman 353, se'if 2) • אִם יֵשׁ עִם הַיָּאוֹשׁ שְׁנֵינִי רְשׁוּת, בִּין שְׁנִיתָאֲשׁוּ וְאֲחִ"כ מִכָּר הַגָּנֵב בִּין שְׁנִיתָאֲשׁוּ אַחֵר שְׁמֵכָר, קָנָה. הֵנָּה וְיֵשׁ חִלְקִין וְסוּבָרִים שָׂרָק אִם הִתְיָאֵשׁ וְאֲחִ"כ מִכָּר קָנָה. (שו"ע בסי' שנג ס"ג. ורמ"א בסי' שנו ס"ג) • Si junto al <i>yeush</i> hubo cambio de dominio (<i>shinuy reshut</i>) —tanto si desistieron y luego el ladrón vendió, como si desistieron después de que él vendiera—, lo adquiere. Glosa: y hay quienes discrepan y sostienen que solo lo adquiere si desistieron y después vendió. (Shulján Aruj, siman 353, se'if 3; Ramá, siman 356, se'if 3)	<u>הַלָּכוֹת טְבִילַת כֵּלִים</u> <u>Leyes de inmersión de utensilios</u> • מְכוֹנֶת מִינֵי-כָר, מְכוֹנֶת כֶּפֶה נִסְפָּרְסוּ וּמִכְשֵׁירִים דּוּמִים, שְׂבָהֶם אֵין אֶפְשָׁרוּת לְהַטְבִּיל אֶת הַכֵּלִי הַמְכִּיל אֶת הַמַּיִם, מִשּׁוֹם שֶׁהוּא נִמְצָא בְּחֻלְקוֹ הַפְּנִימִי שֶׁל הַמְכְשִׁיר, יֵשׁ לַעֲשׂוֹת קִנְיָן אוֹדִיָּתָא וְהַפְקָרָה. וְיֵשׁ לְשֹׂאֵל רַב. (כָּךְ קִיבַלְתִּי מִמוֹר"ר הַגַּר"א פֶּרֶץ שְׁלִיט"א) • Una máquina de <i>mini-bar</i>, una cafetera Nespresso y aparatos similares, en los que no hay posibilidad de sumergir el recipiente que contiene el agua, porque se halla en la parte interna del aparato: hay que hacer un <i>kinyán oditá y befkér</i>. Y hay que consultar a un rab. (Así lo recibí de mi maestro, el Gaón Rab A. Peretz, shlita) • לֹא מוֹעִיל לְפָרֵק אֶת הַחֶלֶק הַחֲשָׁמְלִי וּלְחַבְרוֹ מִחֲדָשׁ עַל יְדֵי יְהוּדִי, מֵאַחֵר שֶׁהִמְיָכֵל, שֶׁהוּא כָּלִי בְּפָנִי עֲצָמוֹ, לֹא הִתְבַּטֵּל. (מוֹר"ר הַגַּר"א פֶּרֶץ שְׁלִיט"א) • No sirve desmontar la parte eléctrica y volver a montarla mediante un judío, ya que el depósito, que es un utensilio por sí mismo, no quedó anulado. (Mi maestro, el Gaón Rab A. Peretz, shlita)	<u>הַלָּכוֹת שַׁבָּת</u> <u>Leyes de Shabat</u> • מוֹתֵר לְקַשׁוֹר בְּשִׁבְתָּ עֲנִיבָה שְׁנוֹתָנִים עַל הַצָּנָאֹר אִם בְּדַעְתּוֹ לְהַתִּירָהּ תוֹךְ עֶשְׂרִים וָאַרְבַּע שָׁעוֹת. (או"צ ח"ב מז, כא) • Está permitido anudar en Shabat una corbata que se coloca al cuello, si tiene intención de deshacerla dentro de las veinticuatro horas. (Or LeTzión, tomo 2, 47:21) • מוֹתֵר לְהוֹצִיא בְּשִׁבְתָּ זָבוּב שְׁנָפֵל לְתוֹךְ כּוֹס מַיִם עִם מַעַט מַיִם, וְכֵן מוֹתֵר לְהוֹצִיא אֶת הַקְּלִיפָה שְׁמַעַל דְּיִיסֵת לְקִידִים עִם מַעַט דְּיִיסָה, וְכֵן לְהוֹצִיא גִרְעִין לִימּוֹן שְׁנָפֵל לְתוֹךְ סָלַט עִם מַעַט מִהַשָּׁלֵט. (או"צ ח"ב מז, ה). וי"א שְׁאִסוּר. (חזו"א או"ח סי' נג) • Está permitido sacar en Shabat una mosca que cayó en un vaso de agua, junto con un poco de agua; y así también retirar la nata que se forma sobre la papilla de los niños, junto con un poco de papilla; y así también sacar una pepita de limón que cayó en una ensalada, junto con un poco de ensalada. (Or LeTzión, tomo 2, 47:5). Y hay quienes lo prohíben. (Jazón Ish, Óraj Jaim, siman 53)

חִידָה הִלְכֵתִית - לַחֲשׁוֹב וּלַעֲיֹן בַּשָּׁבָת

Acertijo halájico — para pensar y estudiar en Shabat

• Reuvén invitó a la comida de Shabat a unos cuantos *bajuré yeshivá*. Al terminar de comer, se dispusieron a bendecir *Bircat HaMazón* y a decir *zimún*. El hijo de Reuvén les dijo que había que esperar a su madre y a su hermana mayor, para que pudieran oír el *zimún*. Los muchachos le respondieron que no hacía falta esperarlas, ya que las mujeres están exentas del *zimún*. Pero el hijo alegó que eso no es correcto, pues las mujeres que comieron solas juntas —por ejemplo, tres mujeres que comieron juntas— están obligadas a hacer *zimún*, porque en esto son iguales a los hombres. ¿Quién tiene razón? (Respuesta: véase Shulján Aruj, siman 199, se'if 6 y 7)

• A Leví no le gusta la cebolla. En la comida de Shabat sirvieron arroz con cebolla y él, como de costumbre, empezó a sacar toda la cebolla del plato. Su hermano lo vio y le dijo: «¿Qué haces? ¡Está prohibido seleccionar (*borer*) en Shabat!». Leví se asustó y dijo: «¡Ay, no me di cuenta!». Para reparar lo hecho, le dijo a su hermano: «Por favor, cómete tú la cebolla que he separado, para que no haya aquí transgresión de *borer*». Y su hermano se comió la cebolla. ¿Sirve este acto para que Leví no transgreda la prohibición de *borer*? (Respuesta: véase Shaar HaTziyún, siman 319, sak 5)

• ראובן הזמין לסעודות שבת כמה בחורי ושיבה. לאחר שסיימו את סעודתם, באו לברך ברכת המזון ולומר זימון. בנו של ראובן אמר להם שיש להמתין לאמו ולאחותו הגדולה, כדי שיוכלו לשמוע את הזימון. הבחורים השיבו לו שאין צורך להמתין להן, שהרי נשים פטורות מזימון. אולם הבן טען שאין הדבר כן, שהרי נשים שאכלו בעצמן יחד, כגון שלוש נשים שאכלו יחד, חייבות לזמן כי בזה הם שווים לאנשים. מי צודק? (תשובה: עי' בשו"ע בס"י קצט ס"ו, ז)

• לוי אינו אוהב בצל. בסעודות שבת הגישו אוֹרֵז עִם בָּצֵל, וְהוּא, כִּהְרָגְלוֹ, התחיל להוציא אֶת כָּל הַבָּצֵל מִהַצֵּלֶת. אַחֲיוּ רָאָה אוֹתוֹ וְאָמַר לוֹ: "מָה אַתָּה עוֹשֶׂה? הֲרִי אֶסוּר לְבָרוּר בְּשֶׁבֶת!". לוי נִבְהַל וְאָמַר: "אִי, לֹא שְׁמַתִּי לָב!" כְּדִי לְתַסּוֹן אֶת מַעֲשָׂיו, אָמַר לְאַחֲיוּ: "בְּבִקְשָׁה, תֹּאכַל אֶתָּה אֶת הַבָּצֵל שֶׁבִירַתִּי כְּדִי שֶׁלֹּא יִהְיֶה כָּאֵן אִיסוּר בּוֹרֵר". וְאַחֲיוּ אָכַל אֶת הַבָּצֵל. הָאֵם מַעֲשֶׂה זֶה מוֹעִיל כְּדִי שֶׁלֹּוּי לֹא יַעֲבֹר עַל אִיסוּר בּוֹרֵר? (תשובה: עי' בשעה"צ בסי' ש"ט ס"ח ה)

גלסריו דע טערמיןס		מילון המונחים	
נָדָר <i>neder</i> Voto con fuerza de ley.	בלי נָדָר <i>bli neder</i> «Sin voto»: no llega a obligar.	הַתַּרַת נְדָרִים <i>batarat nedarim</i> Anulación de votos ante tres.	לַפְתָּחִילָה <i>lejatjilá</i> De entrada, como debe hacerse.
בּוֹרֵר <i>borer</i> Seleccionar: melajá de Shabat.	יָאֻשׁ <i>yəush</i> El dueño desiste de recuperarlo.	זִימוּן <i>zimún</i> Bendecir juntos tras la comida.	טְבִילַת כֵּלִים <i>revilat kelim</i> Inmersión de utensilios nuevos.

לרפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, בתוך שאר חולי ישראל

Para la refuá shelemá de todos los enfermos del pueblo de Israel, entre los demás enfermos de Israel